

1520294-36.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DEMYLSON ALVES VICENTINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

DEMYLSON ALVES VICENTINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333 caput, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1520294-36.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520294-36.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DEMYLSON ALVES VICENTINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

DEMYLSON ALVES VICENTINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333 caput, do Código Penal, porque no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 08h50, na Rua Maria Rita da Silva, nº 1290, Vila Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para a venda e entrega a terceiros, 154 porções de cocaína, com peso total bruto de 170g;

122 porções de crack, com peso total bruto de 62g; 161 porções de maconha, com peso total bruto de 688g e 173 porções de maconha, com peso total bruto de 294g, substâncias psicotrópicas e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DEMYLLSON ALVES VICENTINI ofereceu vantagem indevida, consistente em promessa de quantia em dinheiro, aos policiais militares Jonatas Kopchak e Renato Silva de Macedo.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 29/11/2021 (fls. 63/65). O réu foi citado naquele mesmo ato e apresentou Resposta à Acusação (fls. 87/88).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela fragilidade da prova e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas e a autoria do crime de corrupção ativa estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), fotografias (fls. 30/32), auto de exibição/apreensão (fls. 33/34), auto de constatação (fls. 35/36), laudo pericial (fls. 109/112), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o réu disse ser usuário de drogas e que estava no local comprando entorpecentes, quando foi detido por Policiais Militares e trazido para a Delegacia. Alegou ser inocente e que as drogas apresentadas pelos Policiais Militares não lhe pertencem. Em Juízo disse que estava em uma casa de veraneio na comarca e que, na parte da manhã, dois policiais militares o abordaram, afirmando que estava com odor de maconha. Afirmou que os policiais perguntaram se tinha passagem, ao que confirmou e que os policiais perguntaram de qual penitenciária viria, ao que respondeu Mirandópolis. Narrou que os policiais disseram que o interrogando pertencia a facção criminosa e encontram um cigarro de maconha consigo, tendo-lhe dito que o prejudicariam se o encontrassem novamente. Mencionou que no momento e local dos fatos o traficante fugiu e os policiais disseram que a droga pertencia ao interrogando. Disse que retrucou aos policiais, que lhe desferiram murros, socos e pontapés em suas costas e nos pés. Aduziu não ter se entrevistado com o médico. Negou que estivesse com alguma bolsa quando do flagrante.

A testemunha Jonatas Kopchak, policial militar, negou se recordar acerca dos fatos, argumentando que o local dos é comum em relação ao tráfico de drogas e corrupção ativa. Mesmo vendo a imagem do acusado, negou dele se recordar.

A testemunha Renato Silva de Macedo, também policial militar, narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, que correu em direção ao matagal. Afirmou que foi necessário uso moderado da força para algemado. Disse que havia uma quantia de drogas moderada de drogas na sacola que o réu trazia consigo e outra na sacola que estava no mato. Afirmou que o réu disse que poderia oferecer uma quantia em dinheiro para os policiais, o que foi rejeitado. Referiu que o acusado estava sozinho no local antes de correr para o matagal com a sacola em mãos.

A versão do acusado se revelou de todo fantasiosa. Quis o réu fazer crer que é alvo de conspiração dos policiais e que eles teriam forjado o flagrante em seu desfavor. Para tanto, declinou que os policiais, que o teriam encontrado pela manhã em uma padaria, lhe disseram que o prejudicariam, o que de fato fizeram posteriormente, de acordo com sua narrativa.

Nada obstante, nenhum elemento consta dos autos, que ao menos indicasse o motivo pelo qual os policiais agiriam de tal forma. Desta feita, vazia a versão de autodefesa.

Por sua vez, a testemunha Renato, policial militar que atuou na abordagem ao réu,

narrou que o denunciado, ao avistar a viatura, correu para o matagal. Afirmou a testemunha que, em uma sacola que o réu trazia consigo, havia uma quantidade considerável de drogas e que, no mato, foi localizada outra sacola contendo entorpecentes.

Finalizou a testemunha seu depoimento aduzindo que o acusado ofereceu uma quantia em dinheiro para que não efetuassem sua prisão em flagrante.

É de se verificar que a i. autoridade policial tomou a cautela de não atribuir todos os entorpecentes apreendidos ao réu, conforme se verifica às fls. 07 do boletim de ocorrência. Isso condiz com a versão da testemunha, de que, além da sacola que estava na posse do acusado, foi localizada outra sacola contendo estupefacientes no matagal que, in casu, apesar dos indícios de que pertenceria ao denunciado, não há certeza nesse sentido.

Apesar disso, é possível vislumbrar que, na sacola que o acusado trazia consigo havia grande quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 154 porções de cocaína, 122 porções de crack, 161 porções de maconha e 173 porções de maconha. As drogas estavam embaladas de forma individual, prontas para consumo, segundo se denota das fotografias de fls. 31/32.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", inafastável o intuito de comércio, haja vista a quantidade, variedade de entorpecentes e forma de acondicionamento dos estupefacientes, embalados em porções individuais. Outrossim, também comprovado estreme de dúvidas que o denunciado ofereceu dinheiro aos policiais para que se livrasse solto do flagrante, atraindo a incidência do tipo penal de corrupção ativa, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira etapa da dosimetria, atenta ao quanto disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, já que grande a quantidade de entorpecente que o acusado trazia consigo para entrega a consumo de terceiros (154 porções de cocaína, 122 porções de crack, 161 porções de maconha e 173 porções de maconha). Portanto, acresço 1/8 à sanção-base, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, inexistentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

O réu é reincidente específico, vez que condenado definitivamente nos autos de nº 0000186-58.2016.8.26.0585, que tramitaram perante a 2ª Vara de Presidente Epitácio e cujo trânsito em julgado para a Defesa se deu em 05/02/2018 (fls. 46/48 e 49/50). Assim, diante da especificidade, que indica contumácia delitiva e que a sanção anteriormente aplicada não foi suficiente à prevenção, acresço 1/5 à sanção intermediária, fixando-a em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

II - DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Reconheço a reincidência do réu, que faz com que a sanção seja elevada em 1/6, ficando a pena-intermediária estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tendo em vista que os crimes contaram com momentos consumativos diversos, possuem bens jurídicos protegidos distintos e tiveram desígnios autônomos, aplico a regra do concurso material de delitos, insculpida no artigo 69, do Código Penal e promovo a soma das penas, ficando a reprimenda estabelecida de forma definitiva em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, considerando a reincidência específica e a circunstância judicial negativa relativa à grande quantidade e variedade de entorpecentes reconhecidas em desfavor do denunciado, com fundamento no art. 33, §2º, alínea "b" e §3º, do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado

DEMYLSON ALVES VICENTINI, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333, caput, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 11 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA